رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٩٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠١٦٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/١٩هـ

المَوضُوعَاتُ

تعويض - تعويض عن قرار - منح أرض - تخصيص أرض مشغولة بملكية سابقة - تعذر إفراغ الأرض - التعويض بأرض بديلة - انتفاء المماثلة بين الأرض البديلة والمخصصة - بطلان قرار التخصيص - تكييف المنحة - الغاية من التبرع - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ - أتعاب المحاماة - أتعاب الخبرة - التابع تابع.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن فرق القيمة بين الأرض المخصصة والأرض الممنوحة، ودفع أتعاب المحاماة والخبرة - الثابت قيام المدعى عليها بتخصيص أرض للمدعية، ثم قيامها بمنح أرض بديلة تقلّ في المساحة والقيمة عن الأرض المخصصة لشغولها بملكية سابقة - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية، ودفع أتعاب المحاماة والخبرة؛ استناداً إلى قيام أركان المسؤولية التقصيرية في مواجهة المدعى عليها - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن آلية التعامل مع ازدواجية المنح تضمنت عدم أحقية التعويض عن واقعة منح الأرض وإصدار قرار التخصيص إذا تبين وجود شوائب أو منازعات أو مشغولات يحول دون إفراغ الأرض - الثابت أن الأرض المخصصة لم تدخل في ملكية المدعية، وهي مشغولة بملكية سابقة؛ مما يتضح معه بطلان قرار

التخصيص وعدم ترتب آثاره - اعتبار المنحة داخلة في باب التبرعات ولا يصح أن ينقلب إلى ترتيب التزامات مالية مرهقة على المانح - انتفاء ركن الخطأ في مواجهة المدعى عليها - عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة والخبرة تبعاً لعدم استحقاقها أصل المطالبة - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والحكم برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".
- القاعدة الفقهية: (الضرر يزال).
- المادة (١٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.
- آلية التعامل مع ازدواجية المنح، وحالات عدم التمكن من تسليم المواطن منحته على الطبيعة الصادرة برقم (٢٨٠٠٢٩٨٨٠٠٠) وتاريخ ١٤٢٨/١/٨هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة الإدارية بجدة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧هـ طلب فيها وكيل المدعية الحكم بإلزام

المدعى عليها تعويض موكلته عن فرق القيمة بين الأراضي الممنوحة لها بعد استبدالها، المملوكة لموكلته بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٩هـ، والصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٩هـ، والصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٩هـ، والصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨هـ، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة، وجاء شارحاً لأسانيدها: أنه تم منح موكلته قطعة أرض بمساحة (١٠٠م٢ ×١٠٠م٢) بمحافظة جدة، وتم تقسيمها من قِبل المدعى عليها على قطعتين تبلغ مساحة الأولى (٣٥٠٠م٢)، ومساحة القطعة الأخرى (٦٥٠٠م٢) إلا أن هذه القطعة والبالغة مساحتها (٦٥٠٠ م٢) تم ضمها للصك المملوك لـ(...) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٦/١/١٥هـ بأبحر الجنوبية، وبمراجعة المدعى عليها صدر لها قرار استبدال بموجب الرقم (٣٦٠٠١٠٤٨٠١) لعام ١٤٣٧هـ من المدعى عليها، وتم تطبيقه على إثر ذلك بموجب الخطاب الموجه إلى كتابة العدل برقم (٣٦٠٠١٠٤٨٠١) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٨هـ والذي منح موكلته عدد (٤) قطع بديلة بلغ إجمالي مساحتها (٥٩٩٥,٦٣م٢) وذلك بناءً على قرار التخصيص الصادر عن المدعى عليها برقم (٣٧/٢١) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٧هـ بالخطاب رقم (٣٦٠٠١٠٤٨٠١) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٨هـ والمشار إليه آنفاً، وذكر وكيل المدعية أن مساحة الأراضي البديلة تنقص عن المبدلة بإجمالي مساحة (٥٠٤,٣٧ م٢) فضلاً عن نقص قيمتها السوقية إذ إنها لا تماثل قيمة الأرض التي كانت مخصصة لموكلته سابقاً، وأن الاستبدال لابد وأن يكون بأرض بديلة معادلة لها في القيمة والمساحة، وذكر أن موكلته قد تظلمت للمدعى عليها بالمعاملة رقم

(٤٢٠٠١١٦١٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٦هـ دون جدوى، وبقيدها دعوى وإحالتها إلى الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مدون في صحيفتها ومحاضر ضبط جلساتها والمستندات المرافقة بطيها. وبجلسة يوم الاثنين ١٤٤٢/٧/١٠هـ أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى، ثم قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرةً جوابيةً عبر خدمة تبادل المذكرات وحاصلها: طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً؛ لعدم تقدم المدعية في الميعاد النظامي وفقاً لنص المادة (٤) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما طلبت الحكم برفض الدعوى وذكرت بخصوص نقص المساحة بأنه تم منح المدعية أراض بديلة بلغت إجمالي مساحتها (٥٩٩٥,٦٣م٢) وبالرجوع إلى الأمر السامي رقم (٢١٠٠٩) وتاريخ ١٣٩٦/٩/٣هـ والقاضي بأنه إذا كانت المساحة الباقية للممنوح تقل عن (٢٥٪) من مجموع كامل المساحة فإنه يسقط حق صاحب الطلب، وذلك منطبق على المدعية، مما تكون معه المدعى عليها قد تصرفت وفقاً للنظام، ثم عرضت الدائرة على وكيل المدعية ندب الخبرة، وتحمل الخاسر في الدعوى لأتعابها فوافق على ذلك، فكاتبت الدائرة من خلال الاتصالات الإدارية بالمحكمة ثلاثة مكاتب خبرة معتمدة، فلم يرد الجواب بالموافقة إلا من مكتب (...) للتقييم العقاري. وفي جلسة يوم الاثنين ١٤٤٣/٢/٦هـ وبعد عرض موافقة الخبير وأتعابه على طرفي الدعوى، أصدرت الدائرة قرارها بندب مكتب (...) للتقييم العقاري خبيراً في الدعوى لتقدير قيمة فرق سعر الأراضي التي استبدلت بها فقط. وفي جلسة يوم الاثنين ١٤٤٣/٤/٣هـ

تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير المؤرخ في ١٤٤٣/٣/٢٦هـ وخلاصته أن قيمة الفرق بين الأراضي البديلة والمبدلة هي لصالح المدعية بمبلغ وقدره (٥٦,٠٦٥,٠٠٠) ستة وخمسون مليوناً وخمسة وستون ألف ريال، ثم بعرض ذلك على طرفي الدعوى استمهلا للرد. ثم بجلسة يوم الاثنين ١٤٤٣/٥/٢٣هـ طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها تقديم نسخة من الأمر السامي رقم (٢١٠٠٩) وتاريخ ١٣٩٦/٩/٣هـ والمشار إليه في مذكرتها الجوابية، فاستعدت بذلك. ثم قدمت ممثلة المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٩هـ مستنداً مغايراً لما طلبته الدائرة منها. وبجلسة النطق بالحكم لهذا اليوم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها علناً بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان وكيل المدعية يهدف من رفعه هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها تعويض موكلته عن فرق القيمة للأراضي الممنوحة لها بعد استبدالها؛ فإن الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن: "...ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، واختصاص هذه المحكمة مكانياً طبقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي

نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وأما عن قبول الدعوى، فلما كانت المدعية قد عُوِّضت بالأراضي البديلة في عام ١٤٣٨هـ وعام ١٤٣٩هـ عن الأرض المبدلة وفقاً للصكوك الموضحة بياناتها بالدعوى، ثم استبان لها نقصان قيمة الأراضي البديلة عن المبدلة، ثم أقام وكيلها هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧هـ؛ فإنها تكون مقبولة شكلاً؛ لاستيفائها سائر الإجراءات الشكلية والنظامية وفقاً لما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ من أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة". وأما عن موضوع الدعوى، فلما كان من المتقرر فقهاً وقضاءً أن للملكية الخاصة حقاً عزيزاً ودرجةً رفيعةً محاطةً بكافة أوجه الرعاية والعناية شرعاً ونظاماً؛ إذ جاء في المادة (١٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ ما نصه: "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها..."، وبما أن الشريعة الإسلامية جاءت بأصل حرمة أخذ مال الغير إلا بإذنه وطيب نفسه بذلك، استثناء فيما دعت إليه الحاجة العامة مقابل تعويض عادل، ولأن أخذ ملك الغير بدون ثمن المثل إضرار به، والضرر لا يزال

بالضرر، وتطبيقاً للحديث الصحيح عن النبي ﷺ في قوله: "لا ضرر ولا ضرار"، وللقاعدة الفقهية الكبرى: (الضرر يُزال). وبما أن استجابة الدائرة للمدعية بطلب التعويض عن فرق القيمة بين الأراضي البديلة والمبدلة يستلزم بحث مدى توفر أركان المسؤولية التقصيرية، وهي أولاً: ركن الخطأ، ويتمثل في صدور قرارٍ أو عملٍ من الإدارة بالمخالفة لأحكام النظام. ثانياً: ركن الضرر، وهو الأذى المادي أو المعنوي الذي يلحق صاحب الشأن من صدور القرار أو العمل من الإدارة. ثالثاً: الإفضاء، وهو ما اصطلح عليه بعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وبتطبيق الدائرة لقواعد المسؤولية التقصيرية عند بحث طلب المدعية في هذه الدعوى تبين خطأ المدعى عليها والمتمثل في تعويض المدعية بأراضٍ بديلة تقل في المساحة والقيمة عن الأرض المبدلة، مما ألحق الضرر المادي المباشر بالمدعية؛ لذا فإن تصرف المدعى عليها يعتبر تعدياً وخطأً منها على المدعية، وإخلالاً بمسؤولياتها الواجبة عليها، كما أن المنظم حين يوجب على جهة الإدارة مراعاة بعض الإجراءات الشكلية في بعض الأحيان، إنما يقصد أمن مواطن الزلل أو صدور أعمال وتصرفات ارتجالية للمحافظة على حقوق الأفراد، حتى لا تصدر قرارات وتصرفات إدارية تمس مراكزهم النظامية بصورة غير سوية، ودون أن تضع جهة الإدارة نفسها في أفضل الظروف لإصدار قرار من هذا القبيل في حالة استعمالها لحقها المقرر في سلطتها التقديرية، ولما كانت قواعد المسؤولية تقتضي أن تسأل جهة الإدارة عن شؤون ولايتها العامة باعتبار أن القائمين عليها أمناء، وكل أمين مسؤول عما اؤتمن عليه فإذا انحرف عن الغاية المأمولة فيه

أدت تصرفاته إلى انتكاسة على الرعية، واختلال مصالحهم وحقوقهم المكفولة لهم، ولمن وقع عليه الضرر طلب ما يجبره بالتعويض، وإن تعين إثبات الخطأ والضرر، فالعلاقة بينهما تبرز متأكدة في مطالبة المدعية تعويضها عن الأضرار المادية التي تكبدتها نتيجة الفرق بين الأراضي البديلة والمبدلة، ولأن الضرر الواقع على المدعية كان بسبب خطأ وتصرف المدعى عليها المتمثل في تعويض المدعية بأراض بديلة تقل قيمتها عن الأراضي المبدلة. ولما كان الثابت من الأوراق مسؤولية المدعى عليها بتعويض المدعية عن فرق المساحة والقيمة بين الأراضي البديلة والمبدلة، وأنه ورد إلى الدائرة تقرير الخبير المؤرخ في ١٤٤٣/٣/٢٦هـ والذي انتهى فيه إلى أن فرق القيمة بين الأراضي البديلة والمبدلة هي لصالح المدعية بمبلغ قدره (٥٦,٠٦٥,٠٠٠) ستة وخمسون مليوناً وخمسة وستون ألف ريال، وأن هذا التقييم تم بعد دراسة المنطقة المحيطة للأراضي البديلة والمبدلة، وجمع المعلومات اللازمة ودراسة وتحليل مستندات العقارات المتوفرة لدى المدعية؛ مما تكون معه المدعى عليها ملزمة شرعاً ونظاماً بتعويض المدعية عن فرق القيمة المذكور بما يجبر ضررها. وأما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ على أنه: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق

هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية"، ولما كان الثابت قيام أركان المسؤولية التقصيرية في مواجهة المدعى عليها، وأنها ملزمة شرعاً ونظاماً بتعويض المدعية بما يجبر ضررها، وأن الثابت من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وتأسيساً على ذلك، وباعتبار أن النظام أناط بالمحكمة تقدير الأتعاب في الأحوال المشار إليها في المادة (٢٦) من نظام المحاماة، كونها الأقدر على تحديد الأتعاب بناءً على نظرها لموضوع النزاع والفصل فيه، وفقاً للجهد المبذول من المحامي وبما يتناسب معه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما نسبته (٥٪) من فرق القيمة بين الأراضي البديلة والمبدلة كأتعابٍ للمحاماة، وهي بمبلغ قدره (٢,٨٠٣,٢٥٠) مليونان وثمانمئة ألف وثلاثة ريالات ومئتان وخمسون ريالاً من أصل قيمة فرق القيمة المقدرة بمبلغ (٥٦,٠٦٥,٠٠٠) ستة وخمسين مليوناً وخمسة وستين ألف ريال. كما انتهت الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب الخبير بمبلغ قدره (٢٩,٩٠٠) تسعة وعشرون ألفاً وتسعمئة ريال؛ باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوى؛ وعليه ولما سبق بيانه وتفصيله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة محافظة جدة بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٥٨,٨٩٨,١٥٠) ثمانية وخمسون مليوناً وثمانمئة وثمانية وتسعون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أنه تم تعويض المستأنف ضدها بمساحة المنحة كاملة، وبخصوص قطعة الأرض الواقعة في أبحر الجنوبية بمساحة (٦٥٠٠م٢) موضوع الدعوى التي خصصت للمستأنف ضدها، فإنها لم تدخل في ملكيتها ولم ينظم صك للقطعة الواقعة في أبحر وذلك وفقاً لخطاب رئيس كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة المكلف رقم (٣٧١٧٠٨٠٢٣) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٦هـ، حيث اتضح أن تلك المساحة تقع ضمن أرض مملوكة لـ(...) بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٦/١/٥هـ، وتم مخاطبة رئيس كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة لإصدار صكوك بالقطع المشار إليها أعلاه واتخاذ اللازم، وأن حكم المحكمة الإدارية خالف ما نصت عليه آلية التعامل مع ازدواجية المنح وحالات عدم تمكن المواطن من استلام منحته على الطبيعة على أن تكون المعالجة وفقاً لقرار الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى. وفي سبيل نظر الدعوى طلبت المحكمة

الأمر السامي رقم (٢١٠٠٩) وتاريخ ١٤٩٦/٩/٣هـ، وآلية التعامل مع ازدواجية المنح والأوامر السامية الصادرة بشأن ذلك.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن أساس المطالبة بالتعويض مبني على الأرض الممنوحة للمستأنف ضدها بموجب أمر ملكي، وبما أن الثابت بخصوص قطعة الأرض الواقعة في أبحر الجنوبية بمساحة (٦٥٠٠م٢) موضوع الدعوى التي خصصت للمستأنف ضدها فإنها لم تدخل في ملكيتها ولم يتم تنظيم صك للقطعة الواقعة في أبحر وذلك وفقاً لخطاب رئيس كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة المكلف رقم (٣٧١٧٠٨٠٢٣) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٦هـ، حيث اتضح أن تلك المساحة تقع ضمن أرض مملوكة لـ(...) بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٦/١/٥هـ؛ وبناءً عليه فإنه يتبين أن قرار التخصيص الصادر للمستأنف ضدها صدر على نحو غير صحيح، إذ إن العقار المخصص (الممنوح) داخل في ملكية الغير، فيكون القرار باطلاً ولا يرتب آثاره، ويكون عدول المستأنفة عن ذلك القرار صحيحاً نظاماً، وبما أن المسؤولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة التعدي والضرر والإفضاء، وبما أن ركن التعدي (الخطأ) لم يثبت فإن المسؤولية التقصيرية تسقط والحال تلك، إذ إن المستأنف ضدها لم يترتب حقها بعد حتى يصح لها التعويض، وهو ما نصت عليه آلية التعامل مع ازدواجية المنح وحالات عدم تمكن المواطن من استلام منحته على الطبيعة المستندة على قرار الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى (التي حل محلها المحكمة العليا)، والتي نصت على: "أن واقعة المنح وإصدار قرار

التخصيص على قطعة أرض سكنية لأي شخص لم تفرغ له لا يعطي له الحق في المطالبة بتعويض عنها بما يماثلها بالقيمة إذا تبين عليها شوائب أو منازعات أو مشغولة بشاغل يحول دون إفراغها له، ويعتبر قرار التخصيص باطلاً، وعلى الجهة المختصة إعادة التخصيص له على قطعة أرض أخرى خالية من الشوائب والمنازعات"، وهو ما أجرته المستأنفة، فعوضت المستأنف ضدها بأراض مماثلة دون النظر للقيمة، إذ إن قرار التخصيص إذا كان باطلاً من الناحية النظامية لوجود ملكية سابقة على العقار محل الدعوى، فالثابت أن الأرض التي تم تخصيصها داخلة ضمن مشمول أملاك (...) بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٦/١/٥هـ؛ وعليه فإن مسؤولية المستأنفة تعد منتفية والحالة تلك، وقصارى ما يجب عليها نظاماً تنفيذ الأمر الملكي بمنح المستأنفة قطعة أرض. ومن جهة أخرى فإن المنح داخل في باب التبرعات ولا يصح أن ينقلب إلى ترتيب التزامات مالية مرهقة على المانح، إذ إن ذلك خلاف الغاية من التبرع الذي يقصد به الإرفاق بالممنوح؛ مما يتقرر معه رفض طلب التعويض. وأما عن طلب أتعاب المحاماة والخبرة، فبما أن أصل المطالبة تم القضاء برفضه، فإن طلب الأتعاب ناشئ عنه، والتابع تابع، ويكون الحكم برفضه كذلك بحكم اللزوم والتبع.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.